PUTUSAN

Nomor 1730/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Jamil Alias Agus Ompong;
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	44 Tahun / 23 April 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lingkungan IX Komplek DTI D3 Kelurahan Besar Kecamatan MedanLabuhan Kota Medan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Jamil Alias Agus Ompong ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1730/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1730/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMIL Alias AGUS OMPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMIL Alias AGUS OMPONG dengan pidana penjara selama: 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 1 (Satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (Satu) buah Dompet Warna Merah yang berisikan
   - 4 (Empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berit bersih = 0,51 (nol koma lima satu) gram;
   - 9 (Sembilan) buah plastik klip kecil kosong;
   - 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primair :

Bahwa Terdakwa JAMIL Alias AGUS OMPONG pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB,atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari seorangmasyarakat bahwa adanya seseorang yang sedang melakukan jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA langsung menuju ke Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan dan sesampainya di lokasi tersebut, para Saksi melakukan pengamatan kemudian langsung mendekati rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana dari lantai ruang tamu rumah Terdakwa tersebut Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA menemukan 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing. Bahwa kemudian Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan para Saksi menemukan uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis shabu yang disita oleh Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. NANDA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Simpang ATAP Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, dimana Sdr. NANDO (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram paket shabu untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dengan cara membaginya ke dalam beberapa paket sesuai uang yang diberikan oleh pembeli. Bahwa Terdakwa juga mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. NANDO (DPO) tersebut selama 5 (lima) bulan dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang untuk biaya hidup sehari-hari, serta narkotika jenis shabu yang dikonsumsi Terdakwa secara pribadi.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 143/VII/POL-10009/2023 tanggal Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer JAMIL Alias AGUS OMPONG berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3889/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. YUDIATNIS, ST. 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama JAMIL Alias AGUS OMPONG berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Subsidair :

Bahwa Terdakwa JAMIL Alias AGUS OMPONG pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari seorang masyarakat bahwa adanya seseorang yang sedang melakukan jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA langsung menuju ke Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan dan sesampainya dilokasi tersebut, para Saksi melakukan pengamatan kemudian langsung mendekati rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana dari lantai ruang tamu rumah Terdakwa tersebut Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA menemukan 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing. Bahwa kemudian Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan para Saksi menemukan uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang disita oleh Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. NANDA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Simpang ATAP Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, dimana Sdr. NANDO (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram paket shabu untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dengan cara membaginya ke dalam beberapa paket sesuai uang yang diberikan oleh pembeli. Bahwa Terdakwa juga mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 143/VII/POL-10009/2023 tanggal Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer JAMIL Alias AGUS OMPONG berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3889/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. YUDIATNIS, ST. 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama JAMIL Alias AGUS OMPONG berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi J Pelawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa JAMIL Alias AGUS OMPONG;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA membenarkan telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan dikarenakan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sedang menjual narkotika jenis shabu di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara Saksi dan rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Resor Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan tim yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari seorang masyarakat bahwa adanya seseorang yang sedang melakukan jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim langsung menuju ke Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan dan sesampainya di lokasi tersebut, para Saksi melakukan pengamatan kemudian langsung mendekati rumah tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah tersebut, dan Terdakwa sedang menjual narkotika jenis shabu, dan kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing di lantai ruang tamu rumah orang tua Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi menemukan uang sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang disita oleh Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. NANDA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Simpang ATAP Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, dan uang berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis shabu sudah selama 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa tidak memperoleh izin dari pemerintah untuk menguasai narkotika tersebut;

2. Saksi POLMAN SIAGIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa JAMIL Alias AGUS OMPONG;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA membenarkan telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan dikarenakan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sedang menjual narkotika jenis shabu di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa cara Saksi dan rekan-rekan Saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Resor Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan tim yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapatkan informasi dari seorang masyarakat bahwa adanya seseorang yang sedang melakukan jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan tim langsung menuju ke Jalan Yos

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan dan sesampainya di lokasi tersebut, para Saksi melakukan pengamatan kemudian langsung mendekati rumah tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah tersebut, dan Terdakwa sedang menjual narkotika jenis shabu, dan kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut, Saksi menemukan 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing di lantai ruang tamu rumah orang tua Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi menemukan uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat di interogasi oleh Saksi, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang diamankan dari Terdakwa tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mengakui telah menjual narkotika jenis shabu sudah selama 5 (lima) bulan lamanya.
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa tidak memperoleh izin dari pemerintah untuk menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Dit Polairud Polda Sumut pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, Terdakwa sedang duduk di Jalan Raya Pelabuhan Gang Dua Paloh Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dimana spada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa sambil menjual narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing. Dan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa ditemukan menemukan uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan adalah betul milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang diamankan oleh petugas kepolisian, Terdakwa peroleh dari Sdr. NANDA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Simpang ATAP Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, dimana Sdr. NANDO (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram paket shabu untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dengan cara membaginya ke dalam beberapa paket sesuai uang yang diberikan oleh pembeli.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. NANDO (DPO) tersebut selama 5 (lima) bulan dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang untuk biaya hidup sehari-hari, serta narkotika jenis shabu yang dikonsumsi Terdakwa secara pribadi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwewenang untuk menjual atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Dompet Warna Merah yang berisikan : 4 (Empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berit bersih = 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- 9 (Sembilan) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- Uang Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari seorang masyarakat;
- Bahwa adanya seseorang yang sedang melakukan jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA langsung menuju ke Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, para Saksi melakukan pengamatan kemudian langsung mendekati rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dimana dari lantai ruang tamu rumah Terdakwa tersebut Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA menemukan 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing.
- Bahwa kemudian Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan para Saksi menemukan uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang disita oleh Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. NANDA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Simpang ATAP Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dimana Sdr. NANDO (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram paket shabu untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dengan cara membaginya ke dalam beberapa paket sesuai uang yang diberikan oleh pembeli.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. NANDO (DPO) tersebut selama 5 (lima) bulan dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang untuk biaya hidup sehari-hari, serta narkotika jenis shabu yang dikonsumsi Terdakwa secara pribadi.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 143/VII/POL-10009/2023 tanggal Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer JAMIL Alias AGUS OMPONG berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3889/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. YUDIATNIS, ST. 2. R. FANI MIRANDA, S.T. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama JAMIL Alias AGUS OMPONG berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa JAMIL Alias AGUS OMPONG yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa JAMIL Alias AGUS OMPONG ternyata terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari seorang masyarakat;
- Bahwa adanya seseorang yang sedang melakukan jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA langsung menuju ke Jalan Yos Sudarso KM. 14,5 Lingkungan 9 Simpang Darmin, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, para Saksi melakukan pengamatan kemudian langsung mendekati rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dimana dari lantai ruang tamu rumah Terdakwa tersebut Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA menemukan 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu, 9 (sembilan) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing.

- Bahwa kemudian Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan para Saksi menemukan uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) buah dompet warna merah yang berisikan 4 (empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang disita oleh Saksi J. PELAWI, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi KENAN SITORUS, Saksi BERLIN SIHOMBING, dan Saksi JOHANSYAH PUTRA tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. NANDA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Simpang ATAP Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa dimana Sdr. NANDO (DPO) memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram paket shabu untuk dijualkan kembali oleh Terdakwa dengan cara membaginya ke dalam beberapa paket sesuai uang yang diberikan oleh pembeli.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui barang bukti berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. NANDO (DPO) tersebut selama 5 (lima) bulan dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang untuk biaya hidup sehari-hari, serta narkotika jenis shabu yang dikonsumsi Terdakwa secara pribadi.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 143/VII/POL-10009/2023 tanggal Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer JAMIL Alias AGUS OMPONG berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M JAMIL Alias AGUS OMPONG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) blok plastik bening yang berisikan 60 (enam puluh) buah plastik klip baru kosong
- 1 (Satu) buah Dompet Warna Merah yang berisikan : 4 (Empat) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berit bersih = 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- 9 (Sembilan) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH., MH dan Martua Sagala, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, SH., MH	Sulhanuddin, SH.,MH
Martua Sagala, SH., MH	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)